ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА НА ОКАЗАНИЕ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ

ТОО «Alpine Hotel» предлагает заключить договор об оказании гостиничных услуг с любым физическим лицом, которое примет условия настоящего Договора, полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий которого считается выполнение Гостем конклюдентного действия – нажатия кнопки «Забронировать», расположенной на Веб-сайте.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

1.1. Определения

Следующие термины имеют определённый ниже смысл, кроме тех случаев, когда контекст требует иного значения:

«Гостиница»	означает **ТОО «Alpine Hotel».**
«Гость»	означает физическое лицо, которому Гостиница оказывает гостиничные услуги на условиях Договора.
«Стороны»	означает Гостиницу и Гостя совместно.
«Сторона»	означает Гостиницу или Гостя.
«День / день»	означает календарный день, если иное прямо не указано в тексте Договора.
«Рабочий день / рабочий день»	означает день, в соответствии с Законодательством Республики Казахстан, являющийся рабочим.
«Карта»	означает пластиковую карту с магнитной полосой, позволяющую идентифицировать Гостя как постояльца Гостиницы.
«Договор»	означает настоящий договор об оказании гостиничных услуг, заключенный между Гостиницей и Рестораном, со всеми последующими дополнениями и поправками, а также приложениями.
«Законодательство Республики Казахстан»	означает совокупность нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке в Республике Казахстан.
«Третьи лица»	означает любое физическое или юридическое лицо, кроме Сторон.
«Веб-сайт»	означает веб-сайт Гостиницы, расположенный по адресу: http://tenirhotels.com.
«Правила бронирования и оплаты»	означает документ, определяющий порядок бронирования номеров в гостинице «Tenir Eco Hotel» и оплаты гостиничных услуг.
«Тарифы»	означает документ, содержащий ставки оплаты гостиничных услуг.
«Правила проживания»	означает документ, устанавливающий правила поведения Гостя в ходе проживания в гостинице «Tenir Eco Hotel».
«Политика конфиденциальности»	означает документ, определяющий порядок обработки и использования персональной информации Гостя, в том числе его персональных данных.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом Договора является оказание Гостиницей Гостю гостиничных услуг в порядке и на условиях, установленных ниже. Исчерпывающий перечень оказываемых гостиничных услуг указывается на Веб-сайте.

2.2. Гостиничные услуги оказываются Гостю в гостинице «Tenir Eco Hotels», расположенной по адресу: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, Керей-Жанибек хандар, 640 В

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГОСТИНИЦЫ

3.1. **Гостиница обязана:**

3.1.1. Предоставить Гостю необходимую информацию о гостиничных услугах, путем ее размещения на Веб-сайте и/или в Договоре;

3.1.2. Оказывать гостиничные услуги надлежащим образом.

3.2. **Гостиница вправе:**

3.2.1. Требовать от Гостя соблюдения условий Договора;

3.2.2. Требовать от Гостя полной оплаты гостиничных услуг в порядке, установленном Договором;

3.2.3. Отказаться от Договора, предварительно уведомив Гостя за 1 (один) день, в случае нарушения Гостем условий Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГОСТЯ

4.1. **Гость обязан:**

4.1.1. Самостоятельно ознакомиться с перечнем гостиничных услуг на Веб-сайте;

4.1.2. Предоставить Гостинице действительную информацию о себе и (при наличии) лицах, которые будут проживать совместно с Гостем и/или, от лица которых он заключает Договор;

4.1.3. Своевременно и надлежащим образом оплатить гостиничные услуги;

4.1.4. Соблюдать Правила проживания;

4.1.5. Оплачивать гостиничные услуги в порядке, предусмотренном Договором.

4.2. **Гость вправе:**

4.2.1. Требовать от Гостиницы надлежащего исполнения обязательств по Договору.

5. ОПЛАТА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ

5.1. Стоимость гостиничных услуг определяется на основании Тарифов.

5.2. Порядок бронирования номеров, его отмены, оплаты и возврата денег определяется Правилами бронирования и оплаты.

5.3. Каждая Сторона по настоящему Договору будет ответственна за свои собственные банковские издержки по переводу платежей и за банковские комиссионные.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор полного исполнения Сторонами обязательств по нему, либо до его досрочного прекращения в соответствии с положениями Законодательства Республики Казахстан и/или Договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с Законодательством Республики Казахстан и Договором.

7.2. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.3. В случае нанесения ущерба и/или причинения убытков Гостинице и/или Третьим лицам Гостем, Гость должен возместить ущерб и/или убытки по требованию Гостиницы.

7.4. Все штрафные санкции по настоящему Договору могут применяться по усмотрению Сторон и считаются полагающимися к уплате в случае и с момента выставления соответствующего требования.

7.5. Гостиница несет ответственность за реальный ущерб, причиненный Гостю в связи с непредоставлением Гостю по вине Гостиницы гостиничных услуг в объеме, согласованном Сторонами, в пределах стоимости бронирования.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Вопросы конфиденциальности регулируются Политикой конфиденциальности.

9. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если исполнение и/или надлежащее исполнение обязательств по Договору оказалось невозможным вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть предотвращены никаким образом Стороной, ссылающейся на действие таких обстоятельств.

9.2. Гостиница не несет ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если исполнение и/или надлежащее исполнение обязательств по Договору было вызвано одним из следующих обстоятельств: стихийные бедствия, землетрясения, сель, природные пожары, лавины, оползни, отключение электричества, акты запретительного или ограничительного характера и иные действия уполномоченных органов Республики Казахстан, обстоятельства, находящиеся вне контроля Гостиницы и препятствующие исполнению Договора.

9.3. Гостиница не несет ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, возникших в результате недостоверности, недостаточности или несвоевременности сведений и документов, предоставленных Гостем, а также возникших вследствие других нарушений условий Договора Гостем.

9.4. Сторона, подвергающаяся действию обстоятельств непреодолимой силы должна письменно уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты их наступления, а также предоставить в подтверждение документы, свидетельствующие о наступлении таких обстоятельств. Достаточным доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы являются документы, выданные уполномоченными государственными органами или иными компетентными организациями Республики Казахстан.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и/или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору и/или в связи с ним, по возможности, разрешаются Сторонами путём проведения переговоров.

10.2. В случае невозможности разрешения споров и/или разногласий по настоящему Договору и/или в связи с ним путем проведения переговоров, споры и/или разногласия разрешаются Сторонами в компетентном суде, к подсудности которого относится соответствующая категория дел, по месту нахождения юридического адреса Гостиницы, в порядке, установленном Законодательством Республики Казахстан.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Неотъемлемой частью Договора и обязательными к исполнению Сторонами являются:

- Тарифы;
- Правила бронирования и оплаты;
- Правила проживания;
- Политика конфиденциальности.

11.2. Текст Договора, а также документов, перечисленных в пункте 11.1 Договора действует в редакции, дата которой указывается в соответствующем документе.

11.3. Договор может быть расторгнут (прекращен) по взаимному согласию Сторон, а также по основаниям и в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора, с предварительным до даты прекращения настоящего Договора осуществлением всех взаиморасчетов.

11.4. По вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются Законодательством Республики Казахстан.

11.5. Стороны соглашаются, что уведомления, совершаемые посредством переписки по электронной почте, посредством мессенджеров, по телефону считаются совершенными надлежащим образом. Для целей настоящего пункта, электронный адрес Гостиницы указывается в статье 12 Договора, электронный адрес и номер

телефона Гостя указываются им самим при бронировании или в форме обратной связи на Веб-сайте.

11.6. Стороны обязуются своевременно извещать друг друга о предполагаемых изменениях в ходе исполнения Договора и информировать о дополнительно открывающихся обстоятельствах, непосредственно влияющих на исполнение Сторонами условий Договора в письменном виде.

12. РЕКВИЗИТЫ ГОСТИНИЦЫ

ГОСТИНИЦА

ТОО «Alpine Hotel»

г. Алматы, пр. Аль-Фараби 77/7, н.п. 17а

e-mail: info@tenirhotels.kz

Банковские реквизиты

БИН 191140029645

ИИК KZ132460000000005126

Банк АО «Исламский Банк «Al Hilal»

БИК HLALKZKZ

Редакция от 20.12.2020